

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אליהו רביבו
בועז ביסמוט

פ/25/1892

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – מניעת השתתפות של תומכי חרם בישראל בבחירות)

1. תיקון סעיף 7א בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 7א(א), אחרי פסקה (3) יבוא :
"4) תמיכה בחרם על מדינת ישראל."

דבר הסבר

סעיף 7א לחוק-יסוד : הכנסת קובע את התנאים שבהתקיימותם תימנע מאדם או מרשימת מועמדים ההשתתפות בבחירות לכנסת. על פי הסעיף, רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד לבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי העניין, במפורש או במשתמע אחד מאלה :

(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ; (2) הסתה לגזענות ; (3) תמיכה במאבק מזוין. הצבת תנאים אלה כמגבלה במימוש הזכות לבחור ולהיבחר היא חלק מקיום עקרון "הדמוקרטיה המתגוננת".

בשנים האחרונות איום החרם על ישראל גובר. אמנים מבטלים השתתפותם באירועים בישראל וכך גם חברות בנקים ובתי השקעות. אין כל ספק בכך שתנועת החרם מהווה איום משמעותי על קיומה של מדינת ישראל, כלכלתה וביטחונה. מתוך כך, עולה הצורך למנוע את השתתפותם של התומכים בחרם בבחירות לכנסת. אדם אשר קורא לחרם על ישראל פוגע באופן ישיר במדינת ישראל ובביטחונה. כל שכן, ככל שמדובר בנבחר ציבור, חבר פרלמנט בישראל, אשר קורא לחרם על ישראל.

לפיכך, מוצע להוסיף תנאי מגביל נוסף לסעיף 7א ובכך למנוע את השתתפותו של אדם או של רשימת מועמדים מלהתמודד לכנסת, אם הביעו תמיכה בחרם על מדינת ישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/24/3827).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

